Sport-Verein „Werder“ von 1899 e. V.
Franz-Böhmert-Straße 1c
28205 Bremen

10. März 2026

Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gemäß § 37 Abs. 1 BGB i. V. m. der Satzung des Sport-Verein „Werder“ von 1899 e. V.

An das Präsidium des Sport-Verein „Werder“ von 1899 e. V.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die in den beigefügten Unterstützungserklärungen aufgeführten und dort eigenhändig unterzeichnenden Mitglieder des Sport-Verein „Werder“ von 1899 e. V. machen hiermit ihr gesetzlich und satzungsmäßig verankertes Minderheitenrecht geltend und verlangen gemäß § 37 Abs. 1 BGB in Verbindung mit der Satzung des Sport-Verein „Werder“ von 1899 e. V. die unverzügliche Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Dazu im Einzelnen:

I. Zweck und Tagesordnung

Ziel der außerordentlichen Mitgliederversammlung ist die offene, transparente und demokratische Beratung sowie Beschlussfassung über zentrale Fragen der sportlichen Führung, der Vereinsorgane und der innervereinsrechtlichen Mitbestimmung. Angesichts der aktuellen sportlichen und vereinsinternen Situation machen die Mitglieder mit diesem Antrag von ihrem Minderheitenrecht gemäß § 37 Abs. 1 BGB Gebrauch. Auch der Umgang des Präsidiums mit den in der Mitgliedschaft geäußerten Anliegen macht eine entsprechende Aussprache erforderlich. Die Mitgliederversammlung ist daher mit nachfolgender Tagesordnung einzuladen:

<u>Tagesordnung und Beschlussgegenstände:</u>

TOP 1 Formalien

- Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung.
- Soweit erforderlich die Wahl eines Versammlungsleiters nach § 17 der Satzung.
- Beschlussfassung über die Art der Abstimmung nach § 18 der Satzung.

ENTWURF

TOP 2 Beratung und Diskussion über die Amtsausübung des Geschäftsführers Fußball der SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA einschließlich einer Stellungnahme der Mitglieder des Präsidiums

Begründung:

Die sportliche Entwicklung, zentrale Personalentscheidungen sowie strategische Weichenstellungen haben in der Mitgliedschaft zu anhaltender Kritik geführt. Eine sachliche und transparente Aussprache über die Amtsausübung des Geschäftsführers Fußball ist erforderlich, insbesondere auch, um die Positionen der Präsidiumsmitglieder zu den Personalien für die Mitglieder des Vereins darzulegen. Es ist die Haltung und Meinung verschiedener Präsidiumsmitglieder in der Sache zu hören, um eine sachgerechte Entscheidung auf der Ebene des Vereins herbeiführen zu können. Der Verein ist alleiniger Gesellschafter der Werder Verwaltungs GmbH, welche die persönlich haftende Gesellschafterin der SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA ist. Über diese sowie über die Verankerung in dem Gesellschaftsvertrag der SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA wird ein wesentlicher Einfluss auf diese Gesellschaft ausgeübt. Der Verein wird daher in der Öffentlichkeit mit der SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA assoziiert, weswegen die Personalie der Geschäftsführung von wesentlicher Bedeutung für den Verein ist. Nach § 23 Nr. 7 der Vereinssatzung ist das Präsidium zuständig für die Leitung des Vereins und dessen Verwaltung. Ebenso hat das Präsidium nach der Satzung die Aufgabe der Wahrnehmung und Ausübung der Gesellschafterrechte des Vereins in den Kapitalanteilgesellschaften, gemäß § 23 Nr. 7 a-c der Vereinssatzung. Insoweit ist zur Beurteilung der Arbeit des Präsidiums Auskunft durch dieses im Hinblick auf die entsprechende Personalie zu geben. Die Beratung der Mitglieder zu diesem Tagesordnungspunkt ist daher notwendig und sachgerecht.

TOP 3 Beschlussfassung über die Verpflichtung des Präsidiums des Sport-Verein „Werder“ von 1899 e. V. sowie der vom Verein entsandten Vertreter in den Gremien der SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA, im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten auf eine Beendigung der Tätigkeit des Geschäftsführers Fußball in den Gremien der SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA hinzuwirken.

Die gesetzliche Zuständigkeit der Mitgliederversammlung des Vereins erstreckt sich auch auf die Geschäftsführung unseres Vereins, da diese nach § 13 (1) unserer Satzung das beschließende Organ ist. Es ist die Aufgabe des Präsidiums, die Beschlüsse der Mitgliederversammlung auszuführen (§ 23 Nr. 2 der Satzung). Dies entspricht dem Selbstbild unseres Vereins, der gemäß § 2 (2) S. 2 der Satzung, in **allen seinen Belangen auf demokratischer Grundlage steht**.

Dies entspricht dem Grundsatz aus § 32 (1) S. 1 BGB, wonach die Zuständigkeit der Mitgliederversammlung für alle Angelegenheiten des Vereins besteht, soweit sie nicht nach der Satzung von dem Vorstand oder einem anderen Vereinsorgan zu besorgen sind. In unserer Satzung ist eine solche Abweichung nur teilweise erfolgt, was zu einer

ENTWURF

konkurrierenden Zuständigkeit zwischen der Mitgliederversammlung und dem Präsidium in Fragen der Geschäftsführung und der Vertretung in den Kapitalgesellschaften des Vereins führt. Eine ausdrückliche Regelung (z.B. das Präsidium *unterliegt nicht den Weisungen der* Mitgliederversammlung), die eine Zuständigkeit der Mitgliederversammlung ausschließt, gibt es in der Satzung nicht. Ebenso wenig wie eine ansonsten im Profisport übliche Bezugnahme auf § 76 Abs. 1 AktG, wo der Ausschluss durch die Verwendung der Formulierung *„in eigener Verantwortung"* erfolgen soll. Die Satzung ordnet zwar die Ausübung der Gesellschafterrechte (§ 23 Nr. 7 lit. a–d der Satzung) in der KGaA-Struktur dem Präsidium zu (Zustimmung zur Benennung Geschäftsführer der Komplementär-GmbH; Entsendung/Benennung in den Aufsichtsrat der KGaA; Festlegung von Vergütungen in der Hauptversammlung). Dies widerspricht jedoch gerade nicht einer inhaltlichen Weisung der Mitgliederversammlung gegenüber den Vertretern des Vereins und des Präsidiums, die ihnen zustehenden Organrechte im Sinne der Entscheidung der Mitgliederversammlung auszuüben. Aus der Satzung ergibt sich zudem, dass die Mitgliederversammlung ausschließlich zuständig ist, für die Auswahl von Personen für Organe von Kapitalgesellschaften (auf Vorschlag des Wahlausschusses), daher dem Aufsichtsrat der SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA. Sofern kein ausdrücklicher Ausschluss in der Satzung vorliegt, steht der Mitgliederversammlung, im Falle der konkurrierenden Zuständigkeit, ein Weisungsrecht zu. Genau zu diesem Zweck ist in der Satzung in § 23 deutlich geregelt, dass die Mitgliederversammlung gegenüber dem Präsidium über ein Weisungsrecht verfügt, damit es ihr möglich ist in Geschäftsführungsangelegenheiten ihre Vorstellungen demokratisch durchzusetzen. Anderenfalls wäre diese Regelung in der Satzung überflüssig.

ENTWURF

TOP 4 Beratung und Diskussion über die Amtsausübung des Präsidenten des Sport-Verein „Werder" von 1899 e. V.

Begründung:

Der Präsident nimmt als oberstes Vereinsorgan und als Vorsitzender des Aufsichtsrates der SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA eine zentrale Rolle ein. Sein Umgang mit Kritik und seine öffentliche Positionierung machen eine kritische Auseinandersetzung erforderlich.

TOP 5 Beschlussfassung über die Abwahl des Präsidenten als Mitglied des geschäftsführenden Präsidiums des Sport-Verein „Werder“ von 1899 e. V. gemäß den Bestimmungen der Satzung.

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Abwahl des geschäftsführenden Präsidiums; der/die Präsident/in ist Teil des geschäftsführenden Präsidiums.

TOP 6 Beratung und Diskussion über folgende Änderungen der Satzung des Sport-Verein „Werder“ von 1899 e. V. zur Stärkung von Transparenz und demokratischer Teilhabe.

1. Antrag auf Ergänzung der Satzung zur Ermöglichung hybrider Mitgliederversammlungen

   Begründung: Die Satzung sieht derzeit ausschließlich klassische Präsenzversammlungen vor. Eine Ergänzung ermöglicht es dem Verein Mitglieder ortsunabhängig an der Versammlung teilnehmen zu lassen, die Teilnahmequote zu erhöhen und die Organisation von Mitgliederversammlungen flexibler und moderner zu gestalten.
   Die Regelung orientiert sich an der aktuellen Rechtslage im Vereinsrecht (§32 BGB).

2. Antrag auf Änderung der Satzung hinsichtlich der Wählbarkeit für Vereinsorgane, Anpassung der §12 sowie §21

   Begründung: Die Satzung beschränkt derzeit die Wählbarkeit auf aktive Mitglieder. Fördermitglieder engagieren sich jedoch ebenfalls nachhaltig für den Verein und tragen finanziell sowie ideell zur Entwicklung des Vereins bei.
   Die vorgeschlagene Änderung erweitert den Kreis potenzieller Kandidaten, stärkt die demokratische Mitwirkung der gesamten Mitgliedschaft und ermöglicht es der Mitgliederversammlung, aus einem größeren Kandidatenfeld zu wählen.

   Die Entscheidung über die Wahl bleibt weiterhin ausschließlich bei der Mitgliederversammlung.

3. Antrag auf Streichung und Neufassung der §19 und §21 der Satzung

   Begründung: Die derzeitige Fassung der §19 und §21 überträgt dem Wahlausschuss eine zentrale Rolle bei der Vorauswahl der Kandidatinnen und Kandidaten für das geschäftsführende Präsidium. Dadurch kann die Mitgliederversammlung faktisch nur über diejenigen Personen abstimmen, die zuvor vom Wahlausschuss vorgeschlagen wurden.
   Mit der vorgeschlagenen Neufassung sollen die Aufgaben des Wahlausschusses klarer definiert und stärker auf organisatorische sowie formale Prüfaufgaben

ENTWURF

konzentriert werden. Gleichzeitig soll gewährleistet werden, dass die Mitgliederversammlung als höchstes Organ des Vereins tatsächlich eine Auswahl zwischen verschiedenen Kandidaturen treffen kann.

Die Anpassung dient daher insbesondere der Stärkung der demokratischen Teilhabe der Mitglieder, der Erhöhung der Transparenz im Wahlverfahren sowie der klareren Trennung zwischen organisatorischer Wahlvorbereitung und der eigentlichen Wahlentscheidung durch die Mitgliederversammlung.

Die Mitgliederversammlung bleibt damit das zentrale Entscheidungsorgan über die Besetzung des geschäftsführenden Präsidiums.

TOP 7 Beschlussfassung §12 Abs. 2 Nr. 2 der Satzung wie folgt zu ändern:

Bisherige Fassung: „dem Verein als aktives Mitglied mindestens ein Jahr angehört und keine juristische Person bzw. andere Personenvereinigung mit rechtlicher Selbstständigkeit ist; und“

Neue Fassung: „dem Verein als Mitglied mindestens ein Jahr angehört und keine juristische Person bzw. andere Personenvereinigung mit rechtlicher Selbstständigkeit ist; und“

TOP 8 Beschlussfassung §21 Abs. 1 der Satzung wie folgt zu ändern:

Bisherige Fassung: „Es können nur aktive Mitglieder gewählt werden, die über 25 Jahre sind, dem Verein mindestens ein Jahr angehören […]“

Neue Fassung: „Es können nur Mitglieder gewählt werden, die über 25 Jahre sind, dem Verein mindestens ein Jahr angehören […]“

ENTWURF

TOP 9 Beschlussfassung §14 der Satzung um einen Absatz wie folgt zu ergänzen:

„(4) Die Mitgliederversammlung kann sowohl als Präsenzversammlung, als auch als virtuelle oder hybride Versammlung durchgeführt werden, an der Mitglieder im Wege der elektronischen Kommunikation teilnehmen und ihre Mitgliederrechte ausüben können bzw. müssen. Wird eine hybride oder virtuelle Versammlung einberufen, so soll bei der Einladung auch angegeben werden, wie die Mitglieder ihre Rechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können. Allen teilnehmenden Mitgliedern sind die gleichen Möglichkeiten zur Teilnahme, Wortmeldung, Stimmabgabe, etc. einzuräumen, wie den vor Ort teilnehmenden Mitgliedern."

TOP 10 Beschlussfassung §19 und §21 der Satzung vollständig wie folgt neu zu fassen:

Neue Fassung: §19 Bildung und Aufgaben des Wahl- und Vergütungsausschusses

(1) Für jeden Wahlprozess, durch den Personen für das geschäftsführende Präsidium oder Kandidat:innen für den Aufsichtsrat gewählt werden, wird ein Wahlausschuss eingesetzt, der aus vier Mitgliedern des Ehrenrates und drei Mitgliedern des Präsidiums besteht. Der Ehrenrat und das Präsidium wählen die Mitglieder für den Wahlausschuss jeweils aus ihrer Mitte. Die Mitglieder des Wahlausschusses bleiben bis zum Abschluss des Wahlprozesses im Amt. Ein zwischenzeitliches Ausscheiden aus dem Ehrenrat oder dem Präsidium ist unschädlich.

(2) Mitglieder des geschäftsführenden Präsidiums, des Aufsichtsrats der SV Werder Bremen GmbH & Co. KG aA sowie hauptamtliche Mitarbeiter des Vereins können dem Wahlausschuss nicht angehören.

(3) Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte eine Person, die den Vorsitz übernimmt, und gibt sich eine Verfahrensordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist.

(4) Der Wahlausschuss hat folgende Aufgaben:

- **Vorbereitung der Wahl des geschäftsführenden Präsidiums des Vereins**
- **Vorbereitung der Wahl der vom Verein zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats der SV Werder Bremen GmbH & Co. KG aA**
- **Prüfung der formalen Voraussetzungen von Kandidaturen**
- **Bekanntgabe der zugelassenen Kandidaturen.**

ENTWURF

(5) Kandidatinnen und Kandidaten für das geschäftsführende Präsidium des Vereins sowie den Aufsichtsrat der SV Werder Bremen GmbH & Co. KG aA können vorgeschlagen werden durch:

- **den Wahlausschuss oder**
- **mindestens 100 stimmberechtigte Mitglieder des Vereins.**

(6) Der Wahlausschuss prüft, ob die vorgeschlagenen Personen die in der Satzung genannten Voraussetzungen erfüllen.

Eine Ablehnung ist nur zulässig, wenn die satzungsmäßigen Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder die erforderliche Anzahl von Unterstützungsunterschriften fehlt.

Der Wahlausschuss hat innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Vorschlagsfrist über die Zulassung der eingereichten Kandidaturen zu entscheiden. Wird innerhalb dieser Frist keine Entscheidung getroffen, gilt die Kandidatur als zugelassen.

(7) Die Zahl der vorgeschlagenen Personen muss mindestens der Anzahl der zu besetzenden Aufsichtsratsplätze und der zu wählenden Personen für eine Ersatzkandidatur entsprechen.

(8) Der Vorschlag erfolgt jeweils über eine Liste, in der Personen für den Aufsichtsrat bzw. für die Ersatzkandidatur in einer Reihenfolge aufgeführt sind.

(9) Alle kandidierenden Personen haben vor der Wahl gegenüber dem Wahlausschuss zu erklären, dass sie im Falle der Verringerung der Anzahl der Aufsichtsratsmandate gemäß § 7 Ziffer 4 der Satzung der GmbH & Co KG aA ihr Aufsichtsratsmandat niederlegen. Die Niederlegung hat in der umgekehrten Reihenfolge ihrer Wahlplatzierung zu erfolgen. Das aus diesem Grund ausscheidende Aufsichtsratsmitglied wird das Ersatzmitglied Nr. 1. Entsprechend wird die Nummerierung der Ersatzliste verändert.

(10) Die Mitgliederversammlung wählt mindestens zwei und höchstens vier Personen für den Aufsichtsrat sowie zwei Personen, die für eine Ersatzkandidatur vorgeschlagen worden sind und mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

Die Wahl erfolgt jeweils in getrennten Wahlgängen. Jedes anwesende stimmberechtigte Mitglied hat in jedem Wahlgang so viele Stimmen, wie Personen zu wählen sind. Gewählt sind die Personen, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit gilt die Reihenfolge der Vorschlagsliste des Wahlausschusses.

(11) Die zugelassenen Kandidaturen sind den Mitgliedern spätestens vierzehn Tage vor der Mitgliederversammlung bekanntzugeben.

(12) Den kandidierenden Personen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Mitgliederversammlung vorzustellen.

(13) Die vier vom Ehrenrat entsandten Mitglieder bilden zusätzlich den Vergütungsausschuss. Der Vergütungsausschuss hat die Aufgabe, die Höhe einer etwaigen Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums festzulegen. Des Weiteren spricht der Vergütungsausschuss eine Empfehlung über eine

ENTWURF

etwaige Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Aufsichtsrats bei der GmbH & Co KG aA aus. Näheres regelt die Vergütungsordnung.

Neue Fassung: §21 Wahl

(1) Es können nur Mitglieder gewählt werden, die über 25 Jahre alt sind, dem Verein mindestens ein Jahr angehören und zur Wahl zugelassen worden sind. Im Übrigen gilt § 12 entsprechend.

(2) Jedes stimmberechtigte Mitglied ist berechtigt, bis spätestens sechs Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung, in der die Wahl des geschäftsführenden Präsidiums stattfindet, einen Wahlvorschlag für das geschäftsführende Präsidium zu unterbreiten. Ein Wahlvorschlag ist formell geeignet, wenn er dem Wahlausschuss rechtzeitig schriftlich unter der Anschrift des Vereins zugeleitet wird, ihm die Namen, Geburtsdaten und mindestens 100 Unterschriften der stimmberechtigten Mitglieder beigefügt sind, die den Vorschlag unterstützen und ihm die schriftliche Erklärung des vorgeschlagenen Kandidaten beigefügt ist, dass er für den Fall, dass er in der Mitgliederversammlung eine ausreichende Mehrheit von Stimmen auf sich vereinigt, das Amt annimmt. § 19 (6) findet entsprechende Anwendung.

(3) Alle zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten sind der Mitgliederversammlung zur Wahl vorzuschlagen.

(4) Den Kandidatinnen und Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Mitgliederversammlung vorzustellen.

(5) Die Mitgliederversammlung stimmt über die Besetzung der Ämter des geschäftsführenden Präsidiums in getrennten Wahlgängen ab. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erhält.

(6) Kommt es in der Mitgliederversammlung nicht zu einer vollständigen Besetzung des geschäftsführenden Präsidiums, so ist eine Fortsetzung der Mitgliederversammlung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt Neuwahl des geschäftsführenden Präsidiums nach Ort und Zeit zu beschließen. Kommt ein Beschluss dazu nicht zustande, so ist unter Beachtung von § 15 von der/dem Präsidentin/Präsidenten und im Falle ihrer/seiner Verhinderung von der vertretenden Person zu einer erneuten Mitgliederversammlung mit demselben Tagesordnungspunkt zu laden. Der Fortsetzungstermin ist innerhalb von drei Monaten nach der Mitgliederversammlung durchzuführen, in der das geschäftsführende Präsidium nicht vollständig gewählt werden konnte.

ENTWURF

II. Rein vorsorglich wird bereits beantragt, dass alle Tagesordnungspunkte, die nicht auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung abschließend bearbeitet wurden, in der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung vorrangig auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Gemäß § 15 ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn mindestens ein Zehntel der stimmberechtigten Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beim Präsidium verlangt. Liegen die satzungsmäßigen Voraussetzungen vor, ist das Präsidium verpflichtet, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.

ENTWURF